

주의·개선 요구

제 목 : 외부강의 등의 대외활동 관리운영 미흡

담당부서 : 인사총무실, 준법지원팀

내 용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 “인력개발원”이라 한다) 임직원은 외부강의등 활동을 위하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 및 「국가과학기술인력개발원 임직원 행동강령」(이하 “임직원 행동강령”이라 한다)에 따라 ‘외부강의·회의 등 신고서’를 작성·제출하고, 반기별로 외부강의 및 회의 현황 실태점검 실시 후 그 결과를 원장에게 보고하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「청탁금지법」 제10조 및 동법 시행령 제26조, 「임직원 행동강령」 제28조에 따르면 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 외부강의 등에 대가로서 별도로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니되며, 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 위임전결기준에 따른 결재권자에게 미리 신고하거나 미리 신고하기 곤란한 경우에는 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고하도록 되어 있다. 그리고 행동강령책임관은 반기별로 소속지원의 외부강의등의 실태를 파악하여 원장에게 보고하여야 한다.

또한, 외부강의등의 신고의무를 위반할 경우 「임직원 행동강령」 제41조 관련 [별표 3]에 따라 위반 대상별로 징계 등의 조치를 하도록 되어 있다.

과기정통부 제재기준(안) 권고*	기획평가원 제재기준	인력개발원 제재기준
○ 미신고 - 1~10회 : 주의(반복위반: 경고) - 11~20회 : 경고(반복위반: 경징계) - 20회 이상 : 경징계(반복위반: 중징계) ○ 출장비 중복 수령 - 1~5회 : 주의 및 환수	○ 미신고 (연단위) - 1~3회 : 주의, 4~7회 : 경고 - 8회 이상 : 징계요령 [별표1]에 따라 징계 ○ 출장비 중복수령(연단위) - 1~5회 : 주의, 6~10회 : 경고 - 11회 이상 : 징계요령 [별표1]에 따라 징계	○ 지연신고, 미신고, 허위신고 (연단위) - 3회 이하 : 주의 - 3회 초과 : 경고 (주의/경고 행위 반복적일 경우 경고/징계 조치 가능)

과기정통부 제재기준(안) 권고*	기획평가원 제재기준	인력개발원 제재기준
(반복위반: 경고 및 환수) - 5~10회: 경고 및 환수 (반복위반: 경징계 및 환수) - 11회 이상: 경징계 및 환수 (반복위반: 중징계 및 환수) ○ 축소신고 - 1~10회: 교육(반복위반: 주의) - 11~20회: 주의(반복위반: 경고) - 21회 이상: 경고(반복위반: 경징계) ○ 복무 미처리 - 1~5회: 주의(반복위반: 경고) - 6~10회: 경고(반복위반: 경징계) - 11회 이상: 경징계(반복위반: 중징계) ○ 사례금 초과수령 미반환 - 100만원 미만: 경고 및 반환 (반복위반: 경징계 및 반환) - 100만원 이상: 경징계 및 반환 (반복위반: 중징계 및 반환)	○ 축소신고(연단위) - 1~10회: 교육, 11~20회: 주의 - 21회 이상: 경고 ○ 복무 미처리(연단위) - 1~5회: 주의, 6~10회: 경고 - 11회 이상: 징계요령 [별표1]에 따라 징계 ※ 상기 유형의 연간 반복 위반 시, 경고, 경징계 및 중징계로 1단계 상향 처분 가능 ○ 초과사례금 - 미신고 및 미반환 (연단위): 징계요령 [별표1]에 따라 징계	○ 초과사례금 - 지연신고, 미신고, 미반환 (연단위): 주의 (주의 행위 반복적일 경우 경고/징계 조치 가능)

* 대외활동(외부강의 등) 위반에 대한 제재기준(안) 권고, 과기정통부 감사관실(2021.10.5.)

관계자 의견

인력개발원 담당부서에서는 직원들의 미신고 및 신고지연에 대해서는 이미 관리중이나 향후 수준별 제재수준을 사전적으로 명확하게 인식할 수 있도록 위반횟수, 미신고 금액 등을 세분화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실장, 준법지원팀장)은

- ① 외부강의등의 지연신고한 관련자에 대하여 주의를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ② 외부강의등의 위반에 대한 세분화된 제재기준을 마련할 수 있도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)